

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 126/2026
(122/2026 - compras.net.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
(UASG: 988841)

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PRO EQUIPES, PARA 6 (SEIS) USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 3.022,71

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 09/10/2026 às 08h30min (horário de Brasília), no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Das 08h30min até 14h30min (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Dispensa Limite nº 126/2026

Parecer Jurídico nº 1012/PGM/2026 – Ticket nº 460846

Rua Venâncio Aires, nº 2277 | 2º Andar | Centro | CEP: 97010-005 | Santa Maria/RS | Brasil
+55 (55) 3174-1501 | contratacaodireta@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 126/2026

(Processo Administrativo n.º 536/2026)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, por meio da Superintendência de Compras e Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **menor preço** na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, do Decreto Executivo nº 124, de 1º de dezembro de 2023 e demais normas aplicáveis.

Data da sessão: 09/10/2026

Horário da Fase de Lances: 08h30min às 14h30min

Link: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: *menor preço*

OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, **subscrição de licença de uso do software Canva Pro Equipes, para 6 (seis) usuários, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às necessidades da Secretaria de Município de Comunicação**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

1.2. O critério de julgamento adotado será o *menor preço por item*, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. Havendo divergência entre o código CATMAT/CATSER, conforme tabela constante do formulário padrão para preenchimento da proposta – Anexo III, prevalecerá, sempre, a descrição do item constante deste Aviso.

1.4. O local, a forma, as condições e o prazo de entrega estão indicados no Termo de Referência – Anexo I deste Aviso.

PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

1.5. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

1.5.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

1.5.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

1.5.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

Dispensa Limite nº 126/2026

Parecer Jurídico nº 1012/PGM/2026 – Ticket nº 460846

Rua Venâncio Aires, nº 2277 | 2º Andar | Centro | CEP: 97010-005 | Santa Maria/RS | Brasil
+55 (55) 3174-1501 | contratacaodireta@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

1.6. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.7. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

1.7.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

1.7.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.7.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

1.a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

1.b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

1.c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

1.d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

1.7.3.1. O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

1.7.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

1.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

1.9. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

1.10. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

1.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado, vinculam a Contratada.

1.12. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

1.12.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

1.12.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

1.13. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

1.14. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

1.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

1.16. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

1.17. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

1.17.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

1.17.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

1.17.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

1.17.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

1.17.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

1.18. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.19. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

1.20. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

1.20.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

1.20.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;

1.20.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

1.20.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

FASE DE LANCES

1.21. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

1.22. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

1.22.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.

1.23. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

1.23.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

1.23.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **0,01% (zero virgula zero um por cento)**.

1.24. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

1.25. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

1.26. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

1.27. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

1.27.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

1.28. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas.

1.28.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

1.28.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro

colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.

1.29. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

1.30. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

1.31. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o agente de contratação verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 1.7 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.31.1. SICAF;

1.31.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

1.31.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

1.32. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

1.33. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

1.33.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

1.33.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

1.33.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

1.34. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

1.35. Será desclassificada a proposta vencedora que:

1.35.1. contiver vícios insanáveis;

1.35.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

1.35.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

1.35.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

1.35.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

1.36. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

1.36.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

1.36.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

1.37. Se houver indícios de inexecução da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

1.38. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

1.38.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

1.38.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

1.39. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

1.40. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

1.41. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

1.42. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

HABILITAÇÃO

1.43. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021** e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

1.44. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

1.44.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

1.44.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

1.45. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

1.46. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

1.47. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

1.48. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

1.49. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

1.50. *O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.*

1.50.1. *Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.*

1.51. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

1.52. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

1.52.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

1.53. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

CONTRATAÇÃO

1.54. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

1.55. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato OU aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

1.55.1. Alternativamente à convocação para assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

1.55.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.56. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

1.57. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.58. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.59. O fornecedor que cometer qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.a) Advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

1.b) A contratada ficará sujeita ao pagamento de multa, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no Art. 155 da Lei 14.133/21;

1.c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput, do art 155;

1.d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos previstos nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art 155 da Lei 14.133/2021;

1.60. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

1.61. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

1.62. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157)

1.63. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

1.64. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

1.65. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

1.66. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

1.67. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

1.68. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

1.69. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis).

1.70. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.71. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.72. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá (conforme Art 22 da IN 67/2021):

1.72.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

1.72.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

1.72.3. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

1.72.4. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

1.73. As providências dos subitens 1.72.1 e 1.72.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

1.74. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

1.75. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

1.76. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

1.77. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

1.78. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

1.79. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 1.80.** Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 1.81.** Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- 1.82.** Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
- 1.83.** Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 1.83.1.** ANEXO I – Termo de Referência
 - 1.83.2.** ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar
 - 1.83.3.** ANEXO III – Proposta de Preços
 - 1.83.4.** ANEXO IV – Minuta de Contrato

Santa Maria/RS, xxx de xxx de 2026.

Vanessa Siqueira de Vargas,
Agente de Contratação
Portaria nº 42/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Comunicação

2. OBJETIVO: Contratação de subscrição de licença de uso do software Canva Pro Equipes, para 6 (seis) usuários, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às necessidades da Secretaria de Município de Comunicação, especialmente das equipes envolvidas na criação de peças gráficas, produção de conteúdo para redes sociais, comunicação digital e demais materiais de divulgação institucional.

A ferramenta tem como objetivo proporcionar maior agilidade e eficiência na elaboração e edição de materiais de comunicação, contribuindo para a padronização e qualidade dos conteúdos produzidos pela Secretaria

3. JUSTIFICATIVA:

A contratação da subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes visa atender às necessidades da Secretaria de Município de Comunicação – SECOM na criação, edição e desenvolvimento de materiais de comunicação institucional, especialmente para as equipes responsáveis por design gráfico, redes sociais, campanhas, divulgação de ações e eventos, comunicação digital e demais atividades de produção de conteúdo.

A ferramenta possibilita a elaboração de diferentes materiais gráficos e digitais de forma ágil e padronizada, contribuindo para a celeridade, organização e qualidade das entregas realizadas pela Secretaria. Sua utilização permite a criação e adaptação de peças de comunicação para diferentes formatos e canais, de acordo com as necessidades de cada ação ou campanha institucional.

A contratação também contribuirá para a padronização da identidade visual e dos materiais produzidos pela Administração Municipal, proporcionando maior eficiência na rotina das equipes e melhores condições para atendimento das demandas de comunicação que surgem diariamente, inclusive aquelas relacionadas à divulgação de programas, projetos, serviços, eventos e demais ações do Município.

Dessa forma, a subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes mostra-se necessária para aprimorar e dar maior agilidade aos processos de criação e produção de conteúdo da SECOM, proporcionando ferramenta adequada às atividades desenvolvidas pelas equipes e contribuindo para o fortalecimento da comunicação institucional do Município.

4.1 Especificações do Objeto e valor estimado

Item	CÓDIGO	UNID	TOTAL	DESCRIÇÃO
------	--------	------	-------	-----------

1	27502	licença	1	Contratação de subscrição de licença de uso do software Canva Pro Equipes Licença de software "Canva Pro equipes 6 pessoas" por 12 meses
---	-------	---------	---	--

4.2 Detalhamento dos itens:

ITEM	SOFTWARE	REQUISITOS TÉCNICOS
1	CANVA EQUIPES	Licença para uso do Canva Pro Equipes, na sua versão mais recente por meio de subscrição; compatível com o sistema Microsoft Windows 10 32bits ou posterior; pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que atendidos os requisitos legais, em idioma portuguêsBR. Deverá ser disponibilizado acesso a todos os recursos presentes na especificação do Canva Equipes, sendo: • Mais de 100 milhões de fotos, vídeos, elementos gráficos e áudios • Gerencie sua marca com 1.000 kits de marca • Redimensione e traduza designs rapidamente • Remova fundos com um clique • Potencialize sua criatividade com mais de 20 ferramentas de IA* • Planeje e agende conteúdo para redes sociais • 1 TB de armazenamento em nuvem • Atendimento online ao cliente • Garanta a unidade visual usando aprovações • Edite, comente e colabore em tempo real • Gere textos no tom de voz da sua marca com IA* • Relatórios e insights sobre a equipe • Pagamento que acompanha o crescimento • 1 TB de armazenamento em nuvem • Atendimento online ao cliente • Controles de administração com IA • Conformidade com SOC 2 Tipo II e

4.3 A licença deverá contemplar suporte técnico durante todo o período de vigência da subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, inclusive para esclarecimento de dúvidas, orientações relacionadas à utilização da plataforma e atendimento de eventuais dificuldades de acesso ou funcionamento, mediante os canais oficiais disponibilizados pela contratada, sem custo adicional para a Administração.

4.4 Valor estimado da contratação após pesquisa de mercado: R\$3.022,71 (três mil e vinte e dois reais e setenta e um centavos)

5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

5.1. O prazo de entrega máximo da licença contratada é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato;

5.2. A subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes contratada terá duração de 12 (doze) meses;

5.3 Cada subscrição dará direito a licença de uso do produto e a obtenção de todas as suas atualizações durante sua validade

5.4 O comunicado de entrega e disponibilização das licenças deve ser efetivado por meio de envio de e-mail oficial do fornecedor para gerencia.secom@santamaria.rs.gov.br

5.5. O horário para a execução do serviço deverá ser agendado com a Gerência Setorial, através do telefone 31741551

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1.1 Fornecer o(s) item(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, na Proposta e no Contrato;

6.1.2 Garantir que a CONTRATADA esteja devidamente autorizada a comercializar, disponibilizar ou intermediar a subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes objeto da contratação, assegurando à CONTRATANTE o direito de utilização da plataforma durante todo o período contratado, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.1.3 Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil;

6.1.4 Disponibilizar suporte técnico durante todo o período de vigência da subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, por meio dos canais oficiais de atendimento da plataforma, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

6.1.5 Assegurar que a plataforma fornecida adote medidas técnicas, administrativas e organizacionais aptas a proteger os dados, ativos e arquivos institucionais contra acessos não autorizados, incidentes de segurança, destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento ilícito.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

6.2.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais

6.2.3. Após a prestação do serviço, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência.

6.2.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

6.2.5. Emitir Nota de Empenho, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à empresa por meio de e-mail da emissão da mesma;

6.2.7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

6.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.2.9. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

7. DA FISCALIZAÇÃO:

7.1. A fiscalização do contrato decorrente deste Termo de Referência ficará sob a responsabilidade de servidor designado por portaria posteriormente.

8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

8.1. O prazo para pagamento será de 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato, **estando devidamente atestada quando entregá-la na Secretaria de Município da Fazenda.**

9-DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

Eventual alteração decorrente de variação cambial, quando aplicável, deverá observar as hipóteses e condições legalmente previstas para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

10 - DA GARANTIA

10.1.2.2 Garantir que toda e qualquer informação, arte gráfica, banco de imagens, documentos ou conteúdos carregados, criados ou armazenados na plataforma pela CONTRATANTE são de exclusiva titularidade e propriedade do Município de Santa Maria, sendo vedada sua reprodução ou utilização indevida, resguardado o sigilo e a confidencialidade necessários.

Santa Maria, 21 de setembro de 2026

RAMIRO EISINGER
GUIMARAES:98722875034

Secretário

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria de Município de Comunicação necessita de ferramenta tecnológica especializada para apoiar as atividades de criação, edição, desenvolvimento e padronização de materiais de comunicação institucional, incluindo peças gráficas, conteúdos para redes sociais, campanhas, divulgação de programas, projetos, serviços, eventos e demais ações desenvolvidas pelo Município.

As atividades desempenhadas pela Secretaria demandam a produção contínua de materiais em diferentes formatos e para diferentes canais de comunicação, sendo necessária a utilização de ferramenta que proporcione agilidade, praticidade, recursos de edição e criação, armazenamento e colaboração entre os usuários.

A ausência ou insuficiência de ferramenta adequada pode ocasionar maior tempo de execução das atividades, dificuldades de padronização visual e aumento da complexidade na produção e adaptação dos materiais de comunicação.

Nesse contexto, mostra-se necessária a contratação de subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, pelo período de 12 (doze) meses, para utilização pelas equipes da Secretaria de Comunicação.

A ferramenta permitirá maior eficiência na elaboração e edição dos materiais, contribuindo para a celeridade das entregas, padronização da identidade visual e qualidade dos conteúdos produzidos pela Administração Municipal.

2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação está alinhada às atribuições institucionais da Secretaria de Comunicação, especialmente no que se refere à divulgação das ações, programas, projetos e serviços públicos, bem como ao fortalecimento da comunicação institucional e ao relacionamento informacional do Município com a população.

A utilização de ferramentas tecnológicas adequadas contribui para a modernização dos processos internos da Secretaria e para o aprimoramento da produção de conteúdo institucional.

A contratação deverá observar os instrumentos de planejamento e a disponibilidade orçamentária do Município, conforme as normas aplicáveis.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada deverá contemplar, no mínimo:

- subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes
- utilização pelo período de 12 (doze) meses;
- possibilidade de utilização por equipe de até 06 (seis) pessoas, conforme contratação pretendida;
- acesso aos recursos disponibilizados na versão contratada;
- possibilidade de criação, edição e adaptação de materiais gráficos e digitais;
- recursos destinados à produção de conteúdos para redes sociais;
- recursos de armazenamento em nuvem;
- ferramentas de colaboração entre usuários;
- recursos de padronização da identidade visual;
- ferramentas de inteligência artificial disponibilizadas na versão contratada;
- suporte/atendimento online;
- acesso às atualizações e melhorias disponibilizadas durante o período de vigência.

As especificações constantes do Termo de Referência deverão ser observadas na contratação, incluindo os recursos relacionados à criação e edição de conteúdo, kits de marca, redimensionamento, remoção de fundos, ferramentas de IA, planejamento de conteúdo para redes sociais, armazenamento em nuvem, colaboração em tempo real e controles administrativos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Considerando a necessidade da Secretaria de Comunicação, estima-se a contratação de: 01 Subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, para até 06 (seis) usuários, período 12 (doze) meses.

A quantidade corresponde à necessidade atual da Secretaria de Comunicação para disponibilização da ferramenta às equipes envolvidas na criação e produção de materiais de comunicação institucional.

A contratação de uma única subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes mostra-se suficiente para o atendimento da necessidade identificada, considerando o número de usuários previsto e a forma de utilização da ferramenta.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

Para atendimento da necessidade foram consideradas, em linhas gerais, as seguintes alternativas:

- realização das atividades sem ferramenta especializada, mediante utilização de recursos básicos disponíveis nos equipamentos utilizados pela Secretaria; a qual apresenta limitações quanto aos recursos disponíveis para criação, edição, padronização e colaboração na produção de materiais, podendo aumentar o tempo necessário para execução das atividades.

- utilização de ferramentas gratuitas ou soluções similares disponíveis no mercado, a qual pode atender parcialmente algumas necessidades, porém apresenta limitações quanto à disponibilidade conjunta de recursos de criação, edição, armazenamento, colaboração, padronização de identidade visual e funcionalidades adicionais.

E a contratação de ferramenta especializada de edição e criação de conteúdos, mediante subscrição, que mediante contratação de subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, mostra-se mais adequada à necessidade identificada, uma vez que permite centralizar diferentes recursos necessários às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação.

A solução pretendida contempla recursos destinados à criação e edição de peças, produção de conteúdos para redes sociais, armazenamento em nuvem, colaboração em tempo real, gerenciamento de identidade visual e utilização de ferramentas de inteligência artificial, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

Quanto à solução escolhida e à eventual necessidade de contratação de fornecedor específico, a definição deverá observar o resultado da pesquisa de mercado e a documentação constante do processo, inclusive quanto à disponibilidade da solução, condições comerciais e demais requisitos aplicáveis à contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será definido mediante pesquisa de preços realizada nos termos da legislação aplicável, considerando as condições comerciais correspondentes à solução pretendida.

A pesquisa deverá considerar, sempre que possível, fontes de preços compatíveis com o objeto e com as condições de contratação pretendidas, de forma a subsidiar a formação do valor estimado da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, pelo período de 12 (doze) meses, destinada à Secretaria de Comunicação, para utilização por até 06 (seis) usuários.

A solução deverá disponibilizar os recursos previstos na versão contratada, possibilitando às equipes da Secretaria a criação, edição, adaptação e organização de materiais de comunicação institucional.

Deverão estar incluídos durante o período de vigência o acesso à ferramenta, as atualizações e melhorias disponibilizadas para a versão contratada e o suporte técnico/atendimento online.

A disponibilização da licença deverá ocorrer em prazo compatível com o previsto no Termo de Referência, que estabelece prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento do objeto.

Trata-se de uma única solução tecnológica, cuja subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, recursos, funcionalidades, armazenamento, atualizações e suporte integram a mesma subscrição.

O parcelamento do objeto não se mostra tecnicamente adequado, uma vez que poderia comprometer a integração dos recursos e dificultar a utilização uniforme da ferramenta pelas equipes da Secretaria.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

proporcionar maior agilidade na produção de materiais de comunicação institucional;

reduzir o tempo empregado na criação e adaptação de peças gráficas;

facilitar a produção de conteúdos para diferentes formatos e canais;

promover maior padronização da identidade visual do Município;
ampliar a eficiência das equipes responsáveis pela comunicação;
facilitar a colaboração entre os usuários;
disponibilizar recursos tecnológicos adequados à produção de conteúdos;
aprimorar a qualidade dos materiais produzidos;
apoiar a divulgação de programas, projetos, serviços, eventos e demais ações municipais;
proporcionar maior organização e eficiência na rotina da Secretaria de Comunicação.

Esses resultados estão diretamente relacionados à justificativa constante do TR, que aponta a necessidade de maior agilidade, eficiência e padronização na produção de materiais da Secretaria.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Previamente à contratação e durante sua execução deverão ser adotadas, entre outras, as seguintes providências:

definição dos usuários que utilizarão a ferramenta;
disponibilização dos dados necessários para criação/configuração das contas;
verificação da documentação de habilitação da empresa;
verificação das condições comerciais e da validade da proposta;
disponibilização dos acessos aos usuários;
acompanhamento da disponibilização da licença;
verificação do funcionamento da ferramenta e dos recursos contratados.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto.

A ferramenta será utilizada nos equipamentos e na estrutura tecnológica já disponível à Secretaria de Comunicação, não sendo identificada, neste momento, necessidade de contratação adicional para sua utilização.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Por se tratar de contratação de subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, disponibilizada de forma digital, não são previstos impactos ambientais relevantes diretamente decorrentes da execução do objeto.

A solução não exige fornecimento de materiais físicos, equipamentos específicos ou geração significativa de resíduos.

A utilização de recursos digitais também pode contribuir para a redução da necessidade de impressão e utilização de materiais físicos na produção e circulação de peças de comunicação.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade apresentada pela Secretaria de Comunicação, os requisitos definidos, as alternativas analisadas e os resultados pretendidos, conclui-se pela viabilidade técnica da contratação de subscrição de licença de uso do Canva Pro Equipes, pelo período de 12 (doze) meses, para utilização por até 06 (seis) usuários.

A solução mostra-se adequada para apoiar as atividades de criação, edição, padronização e produção de conteúdos de comunicação institucional, contribuindo para maior eficiência, agilidade e qualidade das entregas realizadas pela Secretaria.

A contratação deverá observar a legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como os procedimentos administrativos, orçamentários e de pesquisa de preços adotados pelo Município.

RAMIRO
EISINGER
GUIMARAES: 9
8722875034

Assinado digitalmente por RAMIRO
EISINGER GUIMARAES: 98722875034
RD: OLAFWSDM, CN=RAMIRO
EISINGER
GUIMARAES: 98722875034, E=
eisinger@secretariasanta.maria.rs.gov.br
C=BRASIL, OU=Setor de Comunicação
Social
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Secretário

ANEXO III
DISPENSA LIMITE Nº 126/2026
PROCESSO Nº 536/2026
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Fone/e-mail:

Lote	Item	Cód.	Descrição	CATSER	Quant.	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total em R\$
1	1	46227	ASSINATURA ANUAL - LICENÇA CANVA PRO+ EQUIPES (6 USUÁRIOS) - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	27502	01	Unid.		

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente proposta e, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no Aviso de Dispensa.

Local, ____ de ____ de 2026.

Nome e Assinatura (Representante Legal)

CPF:

CI:

MINUTA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA PRO EQUIPES, PARA 06 (SEIS) USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SÍ, O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA E A EMPRESA xxxxxx, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LIMITE, REGISTRADA SOB O N.º XX/2026, HOMOLOGADA EM X DE X DE 2026.

PREÂMBULO

O Município de Santa Maria, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ, sob o n.º 88.488.366/0001-00, estabelecido à Rua Venâncio Aires, n.º 2277, nesta cidade, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Rodrigo Decimo doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo xxxx, tendo em vista o que consta no Processo nº xx/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº xx/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação, por dispensa de licitação, **de subscrição de licença de uso do software Canva Pro Equipes, para 6 (seis) usuários, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às necessidades da Secretaria de Município de Comunicação**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

§1.º Objeto da contratação:

Lote	Item	Código	Descrição	Quant.	Un.	Valor Total em R\$
1	1	46227	ASSINATURA ANUAL – LICENÇA CANVA PRO + EQUIPES (6 USUÁRIOS) - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATSER 27502 (SIMILAR)	1	UNID.	

PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto deste contrato deverá estar de acordo com as condições e características contidas no Processo n.º xx/2026, Dispensa n.º xx/2026 e seus anexos, Empenho n.º ____/2026, com a proposta da CONTRATADA, com a legislação vigente, com as cláusulas deste instrumento contratual e demais legislação pertinente.

Dispensa Limite nº 126/2026 - Contrato nº: ____/2026

Parecer Jurídico nº 1012/PGM/2026 – Ticket nº 460846

Rua Venâncio Aires, nº 2277 | 2º Andar | Centro | CEP: 97010-005 | Santa Maria/RS | Brasil
+55 (55) 3174-1501 | contratacaodireta@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

§2.º Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência;
- b) A Proposta do contratado; e
- c) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada sucessivamente, desde que atendidos os requisitos legais e demonstrado o interesse da Administração, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

O preço para ao fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ XXX,XX (XXXXXXX)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

§ 1º. O prazo para pagamento será de 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato, estando devidamente atestada quando entregá-la na Secretaria de Município da Fazenda;

§ 2º. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

§ 1º. O prazo de entrega máximo da licença contratada é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato;

§ 2º. A subscrição da licença contratada terá duração de 12 (doze) meses;

§ 3º. Cada subscrição dará direito a licença de uso do produto e a obtenção de todas as suas atualizações durante sua validade.

§ 4º. O comunicado de entrega e disponibilização das licenças deve ser efetivado por meio de envio de e-mail oficial do fornecedor para: gerencia.secom@santamaria.rs.gov.br.

§ 5º. O horário para a execução do serviço deverá ser agendado com a Gerência Setorial, através do telefone 31741551.

§ 6º. A licença deverá contemplar suporte técnico durante todo o período de vigência da subscrição, inclusive para esclarecimento de dúvidas, orientações relacionadas à utilização da plataforma e atendimento de eventuais dificuldades de acesso ou funcionamento, mediante os canais oficiais disponibilizados pela contratada, sem custo adicional para a Administração.

§ 7º. A Licença para uso do Canva Pro Equipes deve possuir as especificações técnicas - , na sua versão mais recente por meio de subscrição; compatível com o sistema Microsoft Windows 10 32bits ou posterior; pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que atendidos os requisitos legais, em idioma portuguêsBR. Deverá ser disponibilizado acesso a todos os recursos presentes na especificação do Canva Equipes, sendo:

- a) Mais de 100 milhões de fotos, vídeos, elementos gráficos e áudios
- b) Gerencie sua marca com 1.000 kits de marca
- c) Redimensione e traduza designs rapidamente
- d) Remova fundos com um clique
- e) Potencialize sua criatividade com mais de 20 ferramentas de IA*
- f) Planeje e agende conteúdo para redes sociais
- g) 1 TB de armazenamento em nuvem
- h) Atendimento online ao cliente
- i) Garanta a unidade visual usando aprovações
- j) Edite, comente e colabore em tempo real
- k) Gere textos no tom de voz da sua marca com IA*
- l) Relatórios e insights sobre a equipe
- m) Pagamento que acompanha o crescimento
- n) 1 TB de armazenamento em nuvem
- o) Atendimento online ao cliente
- p) Controles de administração com IA
- q) Conformidade com SOC 2 Tipo II e certificação ISO 27001

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
- b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais
- c) Após a prestação do serviço, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência.
- d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
- e) Emitir Nota de Empenho, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à empresa por meio de e-mail da emissão da mesma;
- f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

- g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- h) Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Fornecer o(s) item(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, na Proposta e no Contrato;
- b) Garantir que a CONTRATADA esteja devidamente autorizada a comercializar, disponibilizar ou intermediar a subscrição/licença de uso do software objeto da contratação, assegurando à CONTRATANTE o direito de utilização da plataforma durante todo o período contratado, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil;
- d) Disponibilizar suporte técnico durante todo o período de vigência da subscrição, por meio dos canais oficiais de atendimento da plataforma, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

§ 1º. A subscrição da licença contratada terá duração de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO ÚNICO - O responsável pela fiscalização dos serviços e a gestão do contrato deverá encaminhar cópia do ato administrativo de sua designação para a Coordenadoria de Contratos - Secretaria de Município de Planejamento e Administração, em até 5 (cinco) dias da data de emissão.

§ 1º. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 2º. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

§ 3º. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

§ 4º. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

§ 5º. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 6º. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos art. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 7º. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com Art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Comunicação

Solicitação de Compra n.º 1070/2026

Projeto/Atividade: 2007

Subelemento Despesa: 33.90.40.06

Recurso: 1500

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser extinto conforme previsões do Art. 137, na forma do Art. 138, e com as consequências do Art. 139 da lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

§1.º O Contratado será responsabilizado administrativamente se cometer as infrações previstas no Art. 155:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§2.º Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/21, qual sejam:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§3.º Na aplicação da penalidade prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei, a multa a não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei, com direito a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

§4.º Na aplicação da penalidade prevista no inciso III do caput do art. 156 desta Lei, o impedimento de licitar e contratar poderá ser aplicada pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§5º Na aplicação da penalidade prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada poderá ser aplicada pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º A aplicação das sanções previstas no Art. 156, ao responsável pelas infrações administrativas, previstas no Art. 155, seguindo o devido processo legal, em conformidade com os arts. 155 a 168 e com o art. 92, inciso XIV, da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO

Será admitido o reajuste do valor, em contrato com vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria, xx de xxx de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO